

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1233 -
1234/2537

บริษัท เสริมสร้าง จำกัด

นางสาวพรรณอร กิตติจำเริญ กับพวก

โจทก์

จำเลย

บริษัท เสริมสร้าง จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี หากแต่ศาลฎีกาจะพิจารณา พิพากษาคดีต้องใช้เวลานาน ประกอบกับจำเลยทั้งสองได้ฟ้องโจทก์ ในสำนวนคดีนี้ อ้างว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและทำการอายัดที่ดิน พิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำที่ดินไปโอนขายให้บุคคลภายนอกได้ ซึ่งศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาให้ถอนการอายัดที่ดินพิพาทแล้ว ในกรณีนี้ หากจำเลย ทั้งสองนำที่ดินพิพาทไปจำหน่ายจ่าย-โอนให้บุคคลภายนอกแล้ว เมื่อศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีก็ไม่มีทรัพย์สินพิพาท ที่จะให้บังคับตามคำพิพากษาได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวและอาศัยสิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ขอศาลได้โปรดกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โดยขอศาลได้โปรดมีคำสั่งอายัดที่ดินพิพาททั้งสองแปลง โดยให้มีหนังสืออายัดไปยังเจ้าพนักงานที่ดินไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 151,152 แผ่นที่ 2)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนหลังเป็นโจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ใน

สำนวนแรกซึ่งเป็นโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนหลังเป็นจำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ตามลำดับ

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินพิพาท ทั้งสองแปลงแก่โจทก์ พร้อมกับรับชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ จำนวน 13,296,500 บาท โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายออก ค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพร้อมกับค่านายหน้า ส่วนสำนวนหลังโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอนการอายัด ที่ดินพิพาทและให้จำเลยชำระเงินจำนวน 10,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชดเชย ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะถอนการอายัดที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องจำเลยทั้งสองที่เป็นโจทก์ในสำนวนที่สอง แต่ให้โจทก์ดำเนินการขอถอนอายัด ที่ดินพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินมีฉะนั้น ให้ถือคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 146,147)

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา(อันดับ 161)

คำสั่ง

ตามคำร้องของ โจทก์ที่ขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวโดยให้อายัดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงในระหว่างฎีกา เท่ากับว่าโจทก์ประสงค์จะให้งดการถอนการอายัดที่ดินพิพาทไว้ก่อนและเมื่อได้พิเคราะห์แล้วจึงเห็นเป็นการสมควรระงับการถอน การอายัด

ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไว้ก่อน ห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

ตามคำร้องของ โจทก์ที่ขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวโดยให้อายัดที่ดินพิพาท
ทั้งสองแปลงในระหว่างฎีกา เท่ากับว่าโจทก์ประสงค์จะให้งดการถอนการอายัดที่ดิน
พิพาทไว้ก่อนและเมื่อได้พิเคราะห์แล้วจึงเห็นเป็นการสมควรระงับการถอน การอายัด
ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไว้ก่อน ห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>